

1501520-04.2021.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL WILLIAN BATISTA ALVES

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

MICHAEL WILLIAN BATISTA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no art. 155, caput, do Código Penal, porque no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 16h00, na Rua Maria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501520-04.2021.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501520-04.2021.8.26.0577

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL WILLIAN BATISTA ALVES

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

MICHAEL WILLIAN BATISTA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no art. 155, caput, do Código Penal, porque no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 16h00, na Rua Maria Conceição da Silva, 20, Vila Paiva, em São José dos Campos, teria subtraído o aparelho de telefone celular da marca LG, modelo K11+, avaliado em R\$ 800,00 (fls. 52/54), pertencente a João Marcos Vieira Nogueira.

De acordo com a denúncia, a vítima e seu avô foram ao local dos fatos, num caminhão, para retirar entulhos de uma casa. O caminhão ficou estacionado com os vidros abertos e, enquanto eles estavam na residência retirando o entulho, o acusado avistou o telefone no interior do caminhão e o subtraiu, ocultando-o na casa de sua mãe. A vítima constatou o furto e efetuou pesquisa no aplicativo Google Account, obtendo, por GPS, a localização do celular. Policiais civis foram ao local e foram atendidos por Roseli, mãe de Michael, que não se encontrava. A mãe do acusado encontrou no quarto dele, embrulhado em um pano, o celular subtraído e o entregou aos policiais.

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2022 (fls. 87). O acusado foi citado pessoalmente (fls. 95) e apresentou resposta à acusação (fls. 100/101).

Durante a instrução, a vítima prestou declarações, foram inquiridas testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em debates, a promotora de justiça requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com aumento da pena-base pelos maus antecedentes e o agravamento pela reincidência. O defensor requereu a absolvição por insuficiência de provas e, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo e a fixação do regime aberto.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

Em juízo, a vítima João Marcos disse que foi tirar um entulho de uma casa com o seu avô. Retirou os entulhos e a pessoa que os contratou disse que havia duas janelas pesadas e que seriam necessárias duas pessoas para pegar. Seu avô desceu da caminhonete para ajudá-lo. Deixou seu celular no banco da caminhonete e, ao voltar para o veículo, viu que o celular havia sumido. Deixaram as janelas da caminhonete abertas. Tentou ligar para o celular, mas caiu na caixa postal. Ao chegar em casa, tentou rastrear o celular e ele aparecia no mesmo lugar onde o deixara pela última vez. O celular estava desligado. Não havia ninguém na rua. No dia seguinte, apareceu que ele estava numa casa, próximo de onde o furto ocorreu. Avisou a polícia. Viu a mãe do acusado na delegacia. Ela disse que o filho havia encontrado o celular na rua.

O policial civil Elias disse que foram ao local apontado pelo rastreador. Havia uma casa e, ao lado, uma barbearia, que seria do irmão do acusado. O celular estava no local. Falou com uma mulher e ela disse que o celular possivelmente teria relação com o filho dela, que é usuário de drogas. O filho dela não estava no local.

A testemunha Roseli, mãe do acusado, disse em juízo que seu filho mexe com reciclagem. Ele morava no quarto dos fundos. Encontrou o celular junto a materiais recicláveis que seu filho pegava. Os materiais estavam do lado de fora do quarto. Entregou aos policiais. Conversou com seu filho e ele negou o furto. Ele costumava encontrar celulares que eram descartados. Seu filho era usuário de crack. Não lembra qual era o estado do celular.

Interrogado em juízo, o acusado disse que era usuário de crack. Viu uns moleques brincando perto de um caminhão. Ao se aproximar, os moleques correram. Viu que havia um celular sobre um banco de cimento, perto de um parquinho e de uma quadra de areia. O caminhão estava do outro lado da rua. Não ligou o celular. Colocou o celular para carregar, mas saiu em seguida. Voltou e colocou o celular junto aos reciclados porque o celular não ligou. Não havia ninguém perto do caminhão. Recolhia reciclagem. O celular estava desligado. Não sabia nem como ligá-lo. Tem 39 anos de idade. Usa crack há dez anos. Já se internou e ficou uns 3 anos sem usar

drogas. Já trabalhou como artesanato, com plantas, com reciclagem e outros.

A prova não convence sobre a prática do delito pelo acusado.

O celular foi localizado na casa do acusado, após a vítima utilizar o aplicativo Google Account. Contudo, ninguém presenciou o fato e o acusado negou a acusação, alegando que encontrara o celular num banco de cimento, fora do caminhão, onde, momentos antes, vira uma criança brincando. É possível que o acusado seja o autor do fato, mas a sua versão tampouco pode ser descartada, de forma que, ausente prova incontestada da autoria, a absolvição se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva e ABSOLVO o acusado MICHAEL WILLIAN BATISTA ALVES da imputação feita nestes autos, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

P. I. C.

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente.